



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM MUJIONO BIN Alm. TOHIR
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 7 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbersari RT 006 RW 006 Desa
Kemuningsari Lor Kec. Panti Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/X/2024/RESKRIM tanggal 11 Oktober 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Desember 2024 Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian dan dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Pasal 354 ayat (1) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bilah pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 32cm milik tersangka IMAM MUJIONO Bin Alm. TOHIR.
 - 1 (satu) Buah Kaos warna merah milik korban FAWAJID
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk thrasher milik korban FAWAJID
 - 1 (satu) Buah celana cargo merk Primak motif Doreng milik korban FAHRIZ EGGY FATHAN.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-278/JEMBER/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa, Terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan milik korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 08.15 WIB, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN (korban), saksi DWI FARHAN JUNIANSYAH dan beberapa teman lain berkumpul di pekarangan rumah korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kemudian sekira jam 09.00 WIB, datang Terdakwa dengan membawa *sebilah pisau pegangan kayu dan diselipkan di dalam baju di depan perut* Terdakwa menghampiri korban FAWAJID untuk meminta uang dan berkata **“minta uangnya saya”** dan korban FAWAJID menjawab **“tidak ada”** dan pada saat itu korban FAWAJID mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan tangan kanan dan diayunkan dari bawah ke atas namun korban FAWAJID menghindari dan terdengar suara **“aduh”** dari korban FAWAJID karena terjatuh dengan posisi terlentang dengan posisi tangan kanan korban FAWAJID terluka akibat sabetan pisau milih Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban FAWAJID dan langsung menindih badan korban FAWAJID dengan posisi duduk dipaha korban FAWAJID **dan menusuk perut sebelah kanan korban FAWAJID sebanyak satu kali**, dan tiba – tiba saksi FAHRIZ EGGY FATHAN datang dari belakang dengan tujuan untuk merangkul Terdakwa dengan kedua tangan namun Terdakwa melawan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



sehingga Terdakwa dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN jatuh kebelakang dan mengakibatkan kepala saksi FAHRIZ EGGY FATHAN terbentur tonggak kayu, selanjutnya dengan posisi saksi FAHRIZ EGGY FATHAN memegang Terdakwa dari belakang, Terdakwa menusuk saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dengan sebilah pisau mengenai lengan tangan kiri, bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan dan beberapa saat kemudian datang warga untuk melarai kejadian tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban FAWAJID meninggal dunia di Rumah Sakit dr. Soebandi Jember ;

- **Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, korban FAWAJID mengalami :**

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berjenis kelamin laki – laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter. Rambut ikal berwarna hitam, panjang rata – rata tiga sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Jenazah tertutup selimut. Jenazah tanpa baju hanya memakai celana dalam berwarna biru tua.
3. Jenazah tidak berlabel. Identitas dipastikan petugas kepolisian sesuai Surat Permintaan Visum Et Repertum
4. Ditemukan lebam mayat berwarna keunguan pada pantat dan punggung yang hilang dengan penekanan. Ditemukan kaku mayat pada sendi – sendi rahang bawah, kedua siku, kedua pergelangan tangan, kedua lutut, dan kedua pergelangan kaki yang mudah dilawan. Tidak ditemukan tanda – tanda pembusukan.
5. Kepala :
 - a. Bentuk : lonjong, simetris
 - b. Rambut : ikal berwarna hitam, panjang rata – rata tiga sentimeter, sukar dicabut, dalam keadaan utuh.
 - c. Pada kepala, enam koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, sepuluh sentimeter atas sudut luar mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar kulit, terdapat jembatan jaringan, berukuran dua sentimeter kali empat koma lima sentimeter. Pada kepala, delapan sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga belas sentimeter atas sudut luar mata kanan, ditemukan luka terbuka berbentuk tidak beraturan, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar kulit, terdapat jembatan



jaringan, berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.

d. Mata :

1. Kanan : Kelopak mata kanan tertutup, selaput lendir kelopak atas dan bawah mata kanan tampak pucat, manik mata kanan berbentuk bulat, berwarna kehitaman, dan berukuran lima milimeter.
2. Kiri : Kelopak mata kiri tertutup, selaput lendir kelopak atas dan bawah mata kiri tampak pucat, manik mata kiri berbentuk bulat, berwarna kehitaman, dan berukuran lima milimeter.

e. Hidung : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

f. Pipi : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

g. Telinga :

1. Kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan
2. Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

h. Mulut : selaput lendir bibir atas dan bawah tampak pucat. Selaput lendir gusi tampak pucat. Gigi rahang atas dan bawah kesan lenyap. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan

i. Dagum : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

6. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan

7. Dada : Pada dada, sepuluh sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua belas koma lima sentimeter bawah puting susu, ditemukan luka lecet geser, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

8. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

9. Pinggang : pada pinggang, enam belas koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga belas koma lima sentimeter atas tajuk atas depan tulang usus kanan, seratus tiga sentimeter atas tumit ditemukan luka terbuka, berbentuk lonjong, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar tulang, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter

10. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

a. Alat kelamin laki – laki : rambut kemaluan berwarna hitam, panjang rambut rata – rata lima sentimeter, tidak mudah dicabut. Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

11. Gerak Atas :

a. Kanan : pada lengan kanan sisi luar, tepat setinggi lipat siku, seratus sepuluh sentimeter di atas tumit, ditemukan luka terbuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tidak beraturan, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh koma lima sentemer. Pada telapak tangan kanan sisi dalam, tiga koma lima sentemetr bawah pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet, berbentuk tidak beraturan berwarna coklat kehitaman, berukuran nol koma lima sentemer kali nol koma tujuh sentimeter bawah pergelangan tangan luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecoklatan, berukuran nol koma dua sentemetr kali nol koma dua sentimeter. Pada tangan kanan sisi dalam, ditemukan luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecoklatan, berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam, empat sentimeter atas pergelangan tangan, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kehitaman berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam, sebelah koma lima sentimeter atas pergelangan tangan kanan ditemukan luka lecet, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam, empat sentimeter bawah siku, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada punggung tangan kanan, lima sentimeter bawah pergelangan tangan kanan, ditemukan memar berbentuk tidak beraturan, berwarna merah keunguan, berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter. Ujung jari d akuku tangan kanan tampak pucat.

- b. Kiri : Ujung jari dan kuku tangan kiri tampak pucat
12. Anggota Gerak Bawah :
 - a. Kanan : Ujung jari dan kuku kaki tampak pucat
 - b. Kiri : pada tungkai kiri sisi depan, tepat setinggi lutut ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kehitaman, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter. Pada tungkai kiri sisi depan, tepat setinggi lutut ditemukan luka lecet tekan majemuk dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan. Berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentemer. Pada tungkai kiri sisi depan, tepat setinggi lutut ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kehitaman, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimetr. Ujung jari dan kuku tangan kiri tampak pucat kaki kiri tampak pucat.

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki – laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluhlima sentimeter. Warna kulit sawo matang

2. Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Pucat pada selaput lendir kelopak atas dan bawah kedua mata , selaput lendir bibir, gusi, serta ujung – ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan akibat pendarahan.
- Luka robek pada kepala.
- Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kiri
- Luka memar pada punggung tangan kanan.

Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

- Luka tusuk pada pinggang dan anggota geras atas kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35.09.325/2020, Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSUD dr. Soebandi Jember

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa, Terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan milik korban **FAWAJID (meninggal dunia)** di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang**

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 08.15 WIB, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN (korban), saksi DWI FARHAN JUNIANSYAH dan beberapa teman lain berkumpul di pekarangan rumah korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kemudian sekira jam 09.00 WIB, datang Terdakwa dengan membawa *sebilah pisau pegangan kayu dan diselipkan di dalam baju di depan perut Terdakwa* menghampiri korban FAWAJID untuk meminta uang dan berkata **“*minta uangnya saya*”** dan korban FAWAJID menjawab **“*tidak ada*”** dan pada saat itu korban FAWAJID mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan tangan kanan dan diayunkan dari dari bawah ke atas namun korban FAWAJID menghindari dan terdengar suara **“*aduh*”** dari korban FAWAJID karena terjatuh dengan posisi terlentang dengan posisi tangan kanan korban FAWAJID terluka akibat sabetan pisau milih Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban FAWAJID dan langsung menindih badan korban FAWAJID dengan posisi duduk dipaha korban FAWAJID ***dan menusuk perut sebelah kanan korban FAWAJID sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban FAWAJID mengalami luka robek dibagian lengan kanan dan luka robek dibagian perut kanan*** dan tiba – tiba saksi FAHRIZ EGGY FATHAN datang dari belakang dengan tujuan untuk merangkul Terdakwa dengan kedua tangan namun Terdakwa melawan sehingga Terdakwa dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN jatuh kebelakang dan mengakibatkan kepala saksi FAHRIZ EGGY FATHAN terbentur tonggak kayu, selanjutnya dengan posisi saksi FAHRIZ EGGY FATHAN memegang Terdakwa dari belakang, Terdakwa menusuk saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dengan sebilah pisau mengenai lengan tangan kiri, bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan dan beberapa saat kemudian datang warga untuk melarai kejadian tersebut kemudian korban FAWAJID dibawa ke Puskesmas Panti dan dirujuk ke RSUD dr Soebandi Jember dengan kondisi awal luka tusuk dan luka robek yang mengakibatkan luka berat dan kemudian korban FAWAJID meninggal dunia di RSUD dr Soebandi jember ;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi, didapatkan Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Pasien laki – laki berusia enam puluh dua tahun. Pasien rujukan dari Puskesmas Panti dengan kondisi tidak sadat dan napas gasping. Dikatakan terdapat luka tusukan di punggung kanan, luka robek di tangan kanan, serta perut kanan. Tensi darah seratus dua per delapan puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi seratus tiga puluh empat kali permenit, suhu : tiga puluh lima koma sembilan Celcius.

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak luka tusuk yang sudah terbalut kassa dibagian punggung kanan bawah dengan rembesan darah.
2. Tampak luka yang sudah terbalut kasa di siku tangan kanan bagian depan dengan rembesan darah

Kesimpulan

Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)

1. Luka tusuk dipunggung kanan bawah
2. Luka robek disebalah tangan kanan
3. Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam dari jarak dekat
4. Luka tersebut diatas mengakibatkan luka berat

- Bahwa, saat di RSUD dr Soebandi, korban FAWAJID meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35, dengan Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki – laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluhlima sentimeter. Warna kulit sawo matang
2. Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a) Pucat pada selaput lendir kelopak atas dan bawah kedua mata , selaput lendir bibir, gusi, serta ujung – ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan akibat pendarahan.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



- b) Luka robek pada kepala.
- c) Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kiri
- d) Luka memar pada punggung tangan kanan.

Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

- e) Luka tusuk pada pinggang dan anggota gerak atas kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam

3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa, Terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan milik korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban FAWAJID mati***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 08.15 WIB, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN (korban), saksi DWI FARHAN JUNIANSYAH dan beberapa teman lain berkumpul di pekarangan rumah korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kemudian sekira jam 09.00 WIB, datang Terdakwa dengan membawa *sebilah pisau pegangan kayu dan diselipkan di dalam baju di depan perut Terdakwa* menghampiri korban FAWAJID untuk meminta uang dan berkata ***“minta uangnya saya”*** dan korban FAWAJID menjawab ***“tidak ada”*** dan pada saat itu korban FAWAJID mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan tangan kanan dan diayunkan dari bawah ke atas namun korban FAWAJID menghindari ***namun sabetan pisau tersebut tetap mengenai tangan kanan korban FAWAJID***, lalu terdengar suara ***“aduh”*** dari korban FAWAJID karena



terjatuh dengan posisi terlentang dengan posisi tangan kanan korban FAWAJID terluka akibat sabetan pisau milih Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban FAWAJID dan langsung menindih badan korban FAWAJID dengan posisi duduk dipaha korban FAWAJID **dan menusuk perut sebelah kanan korban FAWAJID sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban FAWAJID mengalami luka robek dibagian lengan kanan akibat sabetan pisau Terdakwa dan luka robek dibagian perut kanan akibat tusukan pisau Terdakwa** dan tiba – tiba saksi FAHRIZ EGGY FATHAN datang dari belakang dengan tujuan untuk merangkul Terdakwa dengan kedua tangan namun Terdakwa melawan sehingga Terdakwa dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN jatuh kebelakang dan mengakibatkan kepala saksi FAHRIZ EGGY FATHAN terbentur tonggak kayu, selanjutnya dengan posisi saksi FAHRIZ EGGY FATHAN memegang Terdakwa dari belakang, Terdakwa menusuk saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dengan sebilah pisau mengenai lengan tangan kiri, bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan dan beberapa saat kemudian datang warga untuk melarai kejadian tersebut kemudian korban FAWAJID dibawa ke Puskesmas Panti dan dirujuk ke RSUD dr Soebandi Jember **dengan kondisi awal mengakibatkan luka robek pada lengan kanan dan luka tusuk pada bagian perut sehingga awalnya korban FAWAJID mengalami luka berat dan kemudian korban FAWAJID meninggal dunia di RSUD dr Soebandi jember ;**

- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi, didapatkan Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum :

Pasien laki – laki berusia enam puluh dua tahun. Pasien rujukan dari Puskesmas Panti dengan kondisi tidak sadat dan napas gasping. Dikatakan terdapat luka tusukan di punggung kanan, luka robek di tangan kanan, serta perut kanan. Tensi darah seratus dua per delapan puluh dua milimeter air raksa, denyut nadi seratus tiga puluh empat kali permenit, suhu : tiga puluh lima koma sembilan Celcius.

Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak luka tusuk yang sudah terbalut kassa dibagian punggung kanan bawah dengan rembesan darah.



2. Tampak luka yang sudah terbalut kasa di siku tangan kanan bagian depan dengan rembesan darah

Kesimpulan

Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)

1. Luka tusuk dipunggung kanan bawah
2. Luka robek disebalah tangan kanan
3. Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata tajam dari jarak dekat
4. Luka tersebut diatas mengakibatkan luka berat

- Bahwa, saat di RSUD dr Soebandi, korban FAWAJID meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35, dengan Hasil Pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki – laki, berusia antara lima puluh tahun hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus enam puluhlima sentimeter. Warna kulit sawo matang
2. Pada Pemeriksaan Luar ditemukan :
 - a) Pucat pada selaput lendir kelopak atas dan bawah kedua mata , selaput lendir bibir, gusi, serta ujung – ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki. Kelainan tersebut lazim ditemukan akibat pendarahan.
 - b) Luka robek pada kepala.
 - c) Luka lecet pada dada, anggota gerak atas kanan, dan anggota gerak bawah kiri
 - d) Luka memar pada punggung tangan kanan.
Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
 - e) Luka tusuk pada pinggang dan anggota geras atas kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tajam
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

DAN

KETIGA :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan milik korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 08.15 WIB, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN (korban), saksi DWI FARHAN JUNIANSYAH dan beberapa teman lain berkumpul di pekarangan rumah korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kemudian sekira jam 09.00 WIB, datang Terdakwa dengan membawa *sebilah pisau pegangan kayu dan diselipkan di dalam baju di depan perut Terdakwa* menghampiri korban FAWAJID untuk meminta uang dan berkata **“minta uangnya saya”** dan korban FAWAJID menjawab **“tidak ada”** dan pada saat itu korban FAWAJID mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan tangan kanan dan diayunkan dari bawah ke atas namun korban FAWAJID menghindari dan terdengar suara **“aduh”** dari korban FAWAJID karena terjatuh dengan posisi terlentang dengan posisi tangan kanan korban FAWAJID terluka akibat sabetan pisau milih Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban FAWAJID dan langsung menindih badan korban FAWAJID dengan posisi duduk dipaha korban FAWAJID dan menusuk perut sebelah kanan korban FAWAJID sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban FAWAJID mengalami luka robek dibagian lengan kanan dan luka robek dibagian perut kanan dan tiba – tiba saksi FAHRIZ EGGY FATHAN datang dari belakang dengan tujuan untuk merangkul Terdakwa dengan kedua tangan namun Terdakwa melawan sehingga Terdakwa dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN **jatuh kebelakang dan mengakibatkan kepala saksi FAHRIZ EGGY FATHAN terbentur tonggak kayu, selanjutnya dengan posisi saksi FAHRIZ EGGY FATHAN memegang Terdakwa dari belakang, Terdakwa menusuk saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dengan sebilah pisau mengenai lengan tangan kiri, bawah perut sebelah kanan**

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bawah pantat sebelah kanan sehingga mengakibatkan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN mengalami luka robek dibagian lengan tangan kiri, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanan serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan serta luka robek dibagian kepala atas akibat terbentur tonggak kayu sewaktu merangkul Terdakwa dan ketika Terdakwa melawan membuat saksi FAHRIZ EGGY FATHAN terjatuh ketanah dan beberapa saat kemudian datang warga untuk melarai kejadian tersebut kemudian korban FAWAJID dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dibawa ke Puskesmas Panti dan dirujuk ke RSUD dr Soebandi Jember ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN mengalami :

Pemeriksaan Umum :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang dengan keluhan nyeri diperut kanan bawah, lengan kiri atas dan paha kanan belakang setelah terkena tusukan pisau dari seseorang pada pukul 08.00 WIB tadi pagi. Keterangan pasien, pisau kira – kira panjangnya lima belas sentimeter jika diukur dari pangkal. Pasien laki – laki berusia dua puluh empat tahun. Tensi Darah seratus tujuh belas per tujuh puluh empat milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh sempat kali permenit, frekuensi napas delapan belas kali per menit ;

Pemeriksaan Fisik :

1. Terdapat luka tusuk dibeberapa bagian :

- 1.1. Dikepala bagian atas terdapat luka dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dengan dasar luka jaringan bawah kulit
- 1.2. Diarea sedikit atasnya siku kiri, terdapat luka tusuk di dua bagian luka pertama dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dengan dasar tidak diketahui. Luka kedua dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dasar tidak diketahui
- 1.3. Di area perut kanan bawah ukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar luka tidak ketahui
- 1.4. Di area pantat bawah terdapat luka ukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar luka tidak diketahui

Kesimpulan :

Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)

1. Terdapat luka tusuk dibeberapa bagian yaitu :

- 1.1 Area kepala bagian atas
- 1.2 Area sedikit diatas siku kiri (dua bagian)



1.3 Area perut kanan bawah

1.4 Area pantat kanan.

2. Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam dari jarak dekat

3. Luka tersebut diatas mengakibatkan luka berat

- Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR :

Bahwa, Terdakwa **IMAM MUJIONO bin Alm. TOHIR** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan milik korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember atau disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiayaan yang mengakibatkan luka berat***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

- Bahwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 08.15 WIB, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN (korban), saksi DWI FARHAN JUNIANSYAH dan beberapa teman lain berkumpul di pekarangan rumah korban FAWAJID (*meninggal dunia*) di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, kemudian sekira jam 09.00 WIB, datang Terdakwa dengan membawa *sebilah pisau pegangan kayu dan diselipkan di dalam baju di depan perut* Terdakwa menghampiri korban FAWAJID untuk meminta uang dan berkata ***“minta uangnya saya”*** dan korban FAWAJID menjawab ***“tidak ada”*** dan pada saat itu korban FAWAJID mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil pisau milik Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dengan tangan kanan dan diayunkan dari bawah ke atas namun korban FAWAJID menghindar dan terdengar suara ***“aduh”*** dari korban FAWAJID karena terjatuh dengan posisi terlentang dengan posisi tangan kanan korban



FAWAJID terluka akibat sabetan pisau milih Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri korban FAWAJID dan langsung menindih badan korban FAWAJID dengan posisi duduk dipaha korban FAWAJID dan menusuk perut sebelah kanan korban FAWAJID sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban FAWAJID mengalami luka robek dibagian lengan kanan dan luka robek dibagian perut kanan **dan tiba – tiba saksi FAHRIZ EGGY FATHAN ingin membantu korban FAWAJID dengan cara datang** dari belakang Terdakwa dengan tujuan untuk merangkul Terdakwa dengan kedua tangan namun Terdakwa melawan sehingga Terdakwa dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN **jatuh kebelakang dan mengakibatkan kepala saksi FAHRIZ EGGY FATHAN terbentur tonggak kayu, selanjutnya Terdakwa menusuk saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dengan sebilah pisau mengenai beberapa bagian tubuh saksi FAHRIZ EGGY FATHAN yaitu lengan tangan kiri, bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan sehingga akibat tusukan dari pisau Terdakwa, saksi FAHRIZ EGGY FATHAN mengalami luka robek dibagian lengan tangan kiri, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanan serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan serta luka robek dibagian kepala atas akibat terbentur tonggak kayu sewaktu merangkul Terdakwa dan terjatuh ketanah** dan beberapa saat kemudian datang warga untuk melarai kejadian tersebut kemudian korban FAWAJID dan saksi FAHRIZ EGGY FATHAN dibawa ke Puskesmas Panti dan dirujuk ke RSUD dr Soebandi Jember

- Bahwa, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember, **saksi FAHRIZ EGGY FATHAN mengalami :**

Pemeriksaan Umum :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien datang dengan keluhan nyeri diperut kanan bawah, lengan kiri atas dan paha kanan belakang setelah terkena tusukan pisau dari seseorang pada pukul 08.00 WIB tadi pagi. Keterangan pasien, pisau kira – kira panjangnya lima belas sentimeter jika diukur dari pangkal. Pasien laki – laki berusia dua puluh empat tahun. Tensi Darah seratus tujuh belas per tujuh puluh empat milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh sempat kali permenit, frekuensi napas delapan belas kali per menit ;

Pemeriksaan Fisik :

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



1. Terdapat luka tusuk dibeberapa bagian :

- 1.1 Dikepala bagian atas terdapat luka dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dengan dasar luka jaringan bawah kulit
- 1.2 Diarea sedikit atasnya siku kiri, terdapat luka tusuk di dua bagian luka pertama dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dengan dasar tidak diketahui. Luka kedua dengan ukuran tiga kali dua sentimeter dasar tidak diketahui
- 1.3 Di area perut kanan bawah ukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar luka tidak ketahu
- 1.4 Di area pantat bawah terdapat luka ukuran empat kali dua sentimeter dengan dasar luka tidak diketahui

Kesimpulan :

Diagnosa : (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian)

1. Terdapat luka tusuk dibeberapa bagian yaitu :

- 1.1 Area kepala bagian atas
- 1.2 Area sedikit diatas siku kiri (dua bagian)
- 1.3 Area perut kanan bawah
- 1.4 Area pantat kanan.

2. Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam dari jarak dekat

3. Luka tersebut diatas mengakibatkan luka berat ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Naning Andayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB dipekarangan milik Saksi atau korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, suami Saksi yang bernama Fawajid dan juga saksi korban Fahriz Eggy Fathan disabet dan ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian sabetan dan penusukan tersebut, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi mendapat telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Misbahul jika suami Saksi mengalami sabetan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dibawa ke Puskesmas Panti;

- Bahwa Setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung menuju ke Puskesmas Panti. Sesampainya di Puskesmas Panti, Saksi mendapati suami Saksi dalam kondisi berlumuran darah dilengan tangan kanannya dan juga perut sebelah kanannya, sedangkan saksi korban Fahriz Eggy Fathan juga dalam kondisi berlumuran darah dilengan tangan kirinya dan juga dibagian perut kanannya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada masalah apa – apa antara Terdakwa dan suami saksi, karena tidak saling mengenal;
- Bahwa tidak ada hubungan antara suami Saksi dengan saksi korban Fahriz Eggy Fathan;
- Bahwa keadaan suami Saksi setelah rawat di Puskesmas Panti dikarenakan luka yang dialaminya dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan terlalu parah, sehingga keduanya dirujuk kerumah sakit dr. Soebandi jember, namun suami saksi tidak tertolong (meninggal dunia) sewaktu menjalani perawatan, sedangkan saksi korban Fahriz Eggy Fathan menjalani operasi. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panti;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan atas perbuatan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Korban Fahriz Eggy Fathan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di pekarangan milik korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban Fawajid dan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.15 wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kepekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman-teman saksi. Sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid dan saksi Dwi Farhan Juniansyah, tidak lama kemudian datang saksi Misbahul, kemudian sekira pukul 09.00 wib sewaktu Saksi sedang duduk digasebo tidak jauh dari lokasi kejadian, tiba-tiba saksi mendengar suara "ADUH" sehingga saksi menoleh dan saksi ketahui korban Fawajid sedang menghindari seseorang yang membawa sebilah pisau ditangan kanannya, namun terjatuh ketanah dalam posisi terlentang yang mana lengan tangan kanan dari

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Fawajid terluka yang menurut keterangan saksi Misbahul setelah kejadian, diakibatkan dari sabetan yang juga dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, lalu berusaha menusuk korban Fawajid, tetapi korban Fawajid berusaha menahan tangan dari terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi mendekati Terdakwa dan saksi ketahui terdakwa yang menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Saksi hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi, terdakwa berontak sambil menusuk Saksi dengan posisi mengayunkan pisau dari arah depan ke belakang secara bertubi – tubi dan mengenai kebagian lengan tangan kiri, dan bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan saksi. Kemudian saksi dan terdakwa terjatuh kebelakang yang mana kepala saksi membentur kesebuah tonggak kayu dan setelah itu Saksi tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tetapi menurut cerita dari orang – orang tidak berapa lama, kemudian banyak warga masyarakat yang datang dan berusaha menyelamatkan Saksi dan korban Fawajid dengan cara memukul tangan dan tubuh Terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya, setelah Terdakwa berhasil diamankan, saksi dan korban Fawajid dibawa ke Puskesmas Panti untuk mendapatkan pertolongan. Selanjutnya Saksi dan korban Fawajid dirujuk kerumah sakit dr. Seobandi Jember, namun korban Fawajid tidak terselamatkan (meninggal dunia), sedangkan saksi menjalani operasi ditangan dan perut Saksi akibat ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi tidak mengenal Terdakwa. Pada saat kejadian Saksi hanya berusaha melerai Terdakwa yang menusuk korban Fawajid secara bertubi – tubi dan Saksi merasa kasihan;
- Bahwa Setelah kejadian Saksi mengalami luka robek dibagian lengan tangan kiri, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanan, serta luka robek dibagian bawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas akibat terbentur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi, yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penusukan secara bertubi-tubi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kondisi berbau alkohol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Dwi Farhan Juniasyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di pekarangan milik korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan juga korban lainnya yaitu Fawajid;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju pekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman- teman saksi, sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid, tidak lama kemudian datang saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan saksi Misbahul, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi melihat ada seorang laki -laki yaitu Terdakwa datang dan diketahui meminta sejumlah uang kepada korban Fawajid dan dikarenakan tidak diberi, Terdakwa menunjukkan sebilah pisau yang diselipkan didepan perutnya/didalam baju celana Terdakwa kepada korban Fawajid, sehingga terjadilah cek - cok mulut yang mana korban Fawajid berkata "Kenapa kamu minta – minta? Kenapa kamu bawa pisau?", kemudian korban Fawajid berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;
- Bahwa korban Fawajid kemudian menghindari kebelakang namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak bermaksud meleraikan dengan mengamankan terdakwa dengan cara merangkul menggunakan kedua tangannya, namun terdakwa berontak, sehingga keduanya terjatuh ketanah yang mana kepala dari saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur sebuah tonggak kayu;
- Bahwa dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang memegang sebilah pisau tersebut. Sekembalinya saksi dan dengan mengajak warga sekitar posisi Terdakwa masih dirangkul dari belakang oleh saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang sudah berlumuran darah, sehingga warga masyarakat berusaha



mengamankan Terdakwa dengan cara memukul tangan dan tubuh Terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi dan warga yang lain membawa korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan ke Puskesmas Panti untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
 - o Saksi korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan saksi korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit;
 - o Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengenal para korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Misbahul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di pekarangan milik korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan juga korban lainnya yaitu Fawajid;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri kejadiannya karena pada saat kejadian Saksi sedang berada dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju pekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman- teman saksi, sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid, saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan juga saksi Dwi Farhan Juniansyah, kemudian sekira pukul 09.00 wib saksi melihat ada seorang laki -laki yaitu Terdakwa datang dan diketahui meminta sejumlah uang kepada korban Fawajid, dikarenakan tidak diberi, Terdakwa menunjukkan sebilah pisau yang diselipkan didepan perutnya/didalam baju celana pelaku kepada korban Fawajid, sehingga terjadilah cek - cok mulut yang mana korban Fawajid berkata "Kenapa kamu minta – minta? Kenapa kamu bawa pisau?", kemudian korban Fawajid berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;

- Bahwa korban Fawajid kemudian menghindar kebelakang, namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak bermaksud meleraikan dengan mengamankan terdakwa dengan cara merangkul menggunakan kedua tangannya, namun terdakwa berontak, sehingga keduanya terjatuh ketanah yang mana kepala dari saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur sebuah tonggak kayu. Kemudian terdakwa menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang posisinya merangkul/memegangi terdakwa dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian lengan tangan kiri dan bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan. Tidak berapa lama kemudian banyak warga masyarakat yang datang dan berusaha menyelamatkan saksi korban Fahriz Eggy Fathan dengan cara memukul tangan dan tubuh terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya. Setelah terdakwa berhasil diamankan, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri dari korban Fawajid yang bernama saksi Naning Andayani, sedangkan warga lain membawa korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan ke Puskesmas Panti untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
 - o Korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit;
 - o Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengenal para korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dalam kondisi berbau alkohol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat :

- Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi;
- Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di lahan pekarangan yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kec. Panti, Kab. Jember, Terdakwa telah melakukan sabetan dan penusukan terhadap para korban yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam kondisi mabuk, sehingga Terdakwa tidak sadar akan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan para korban, karena Terdakwa tidak mengenal para korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat kejadian pada hari tersebut karena dalam kondisi mabuk, tetapi seingat Terdakwa sempat meminta uang dan rokok kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian adu mulut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa membawa pisau dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mabuk sejak dari rumah karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk Terdakwa pergunakan sebagai ongkos bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm milik tersangka IMAM MUJIONO Bin Alm. TOHIR;
2. 1 (satu) Buah Kaos warna merah milik korban FAWAJID;
3. 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk thrasher milik korban FAWAJID;
4. 1 (satu) Buah celana cargo merk Primak motif Doreng milik korban FAHRIZ EGGY FATHAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di pekarangan milik korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Dwi Farhan Juniasyah berangkat dari rumah Saksi Dwi Farhan Juniasyah menuju pekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman-teman saksi Dwi Farhan Juniasyah, sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid, tidak lama kemudian datang saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan saksi Misbahul, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi Dwi Farhan Juniasyah melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang dan diketahui meminta sejumlah uang kepada korban Fawajid dan dikarenakan tidak diberi, Terdakwa menunjukkan sebilah pisau yang diselipkan didepan perutnya/didalam baju celana Terdakwa kepada korban Fawajid, sehingga terjadilah cek-cok mulut yang mana korban Fawajid berkata "Kenapa kamu minta – minta? Kenapa kamu bawa pisau?", kemudian korban Fawajid berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;
- Bahwa korban Fawajid kemudian menghindari kebelakang namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan dengan posisi mengayunkan pisau dari arah depan ke belakang secara bertubi – tubi dan mengenai kebagian lengan tangan kiri, dan bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan saksi korban Fahriz Eggy Fathan. Kemudian saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan terdakwa terjatuh kebelakang yang mana kepala saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur sebuah tonggak kayu dan setelah itu saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi Dwi Farhan Juniasyah kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang memegang sebilah pisau tersebut. Sekembalinya saksi Dwi Farhan Juniasyah dan dengan mengajak warga sekitar posisi Terdakwa masih dirangkul

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang oleh saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang sudah berlumuran darah, sehingga warga masyarakat berusaha mengamankan Terdakwa dengan cara memukul tangan dan tubuh Terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi dan warga yang lain membawa korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan ke Puskesmas Panti untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :
 - o Korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan saksi korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit;
 - o Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid dengan Terdakwa, karena Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid tidak mengenal Terdakwa dan pada saat kejadian Saksi korban Fahriz Eggy Fathan hanya berusaha meleraai Terdakwa yang menusuk korban Fawajid secara bertubi – tubi dan Saksi korban Fahriz Eggy Fathan merasa kasihan;
- Bahwa Saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan, yang Saksi korban Fahriz Eggy Fathan ketahui Terdakwa melakukan penusukan secara bertubi-tubi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat :
 - o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi;
 - o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35;
 - o Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, yang mana dalam dakwaan kesatu berbentuk alternatif, dakwaan kedua berbentuk subsidairitas, dan ketiga berbentuk kumulatif subsidairitas, oleh karena dakwaan kesatu berbentuk alternatif subsidairitas, Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan alternatif kedua dan oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Dengan sengaja melukai berat orang lain”;**
3. **Unsur “Perbuatan itu menjadikan kematian orangnya.”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **IMAM MUJIONO BIN Alm. TOHIR** dengan identitas selengkapny sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain,

Menimbang bahwa yang dimaksud melukai berat adalah adanya niat dari Terdakwa untuk melukai berat korban sehingga luka tersebut tidak diharapkan Terdakwa untuk sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di pekarangan milik korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Dwi Farhan Juniasyah berangkat dari rumah Saksi Dwi Farhan Juniasyah menuju pekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman-teman saksi Dwi Farhan Juniasyah, sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid, tidak lama kemudian datang saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan saksi Misbahul, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi Dwi Farhan Juniasyah melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang dan diketahui meminta sejumlah uang kepada korban Fawajid dan dikarenakan tidak diberi, Terdakwa menunjukkan sebilah pisau yang diselipkan didepan perutnya/didalam baju celana Terdakwa kepada korban Fawajid, sehingga terjadilah cek-cok mulut yang mana korban Fawajid berkata "Kenapa kamu minta – minta? Kenapa kamu bawa pisau?", kemudian korban Fawajid berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;

Bahwa korban Fawajid kemudian menghindar kebelakang namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa ketika saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Fahriz Eggy Fathan dengan posisi mengayunkan pisau dari arah depan ke belakang secara bertubi – tubi dan mengenai kebagian lengan tangan kiri, dan bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan saksi korban Fahriz Eggy Fathan. Kemudian saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan terdakwa terjatuh kebelakang yang mana kepala saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur kesebuah tonggak kayu dan setelah itu saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Bahwa dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi Dwi Farhan Juniasyah kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang memegang sebilah pisau tersebut. Sekembalinya saksi Dwi Farhan Juniasyah dan dengan mengajak warga sekitar posisi Terdakwa masih dirangkul dari belakang oleh saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang sudah berlumuran darah, sehingga warga masyarakat berusaha mengamankan Terdakwa dengan cara memukul tangan dan tubuh Terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi dan warga yang lain membawa korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan ke Puskesmas Panti untuk mendapatkan pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

- o Korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan saksi korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit;
- o Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas;

Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid dengan Terdakwa, karena Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid tidak mengenal Terdakwa dan pada saat kejadian Saksi korban Fahriz Eggy Fathan hanya berusaha meleraai Terdakwa yang menusuk korban Fawajid secara bertubi – tubi dan Saksi korban Fahriz Eggy Fathan merasa kasihan;

Bahwa Saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan, yang Saksi korban Fahriz Eggy Fathan ketahui Terdakwa melakukan penusukan secara bertubi-tubi;

Bahwa berdasarkan bukti surat :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi;
- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35;
- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memang benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid, tetapi dalam hal ini apakah Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap korban ada niat dan maksud dari Terdakwa agar supaya korban mengalami luka berat sehingga luka tersebut tidak diharapkan oleh Terdakwa untuk sembuh;

Menimbang bahwa dengan mempelajari cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid adalah disebabkan oleh karena Terdakwa meminta uang kepada korban Fawajid tetapi tidak diberikan dan ketika Terdakwa menunjukan pisau yang ada pada diri Terdakwa dan ketika akan diambil oleh korban Fawajid Terdakwa menjadi marah;

Menimbang bahwa sebabnya korban Fawajid mencoba mengambil piasau yang ada ditubuh Terdakwa karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu adanya orang lain yang terluka, kemudian Terdakwa menjadi marah, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;

Bahwa korban Fawajid kemudian menghindari kebelakang namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa ketika saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan dengan posisi mengayunkan pisau dari arah depan ke belakang secara bertubi – tubi dan mengenai sebagian lengan tangan kiri, dan bawah

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan saksi korban Fahriz Eggy Fathan. Kemudian saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan terdakwa terjatuh kebelakang yang mana kepala saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur kesebuah tonggak kayu dan setelah itu saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa marah kepada korban Fawajid karena tidak memberikan uang dan mencoba mengambil pisau yang ada pada diri Terdakwa dan Saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan, sehingga Terdakwa melakukan penusukan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan adanya keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa memang benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Perbuatan itu menjadikan kematian orangnya.”

Menimbang bahwa dengan mempelajari uraian pertimbangan pada unsur kedua diatas, dengan keadaan-keadaan yang dialami oleh para korban sebagai akibat dari penusukan oleh Terdakwa, dimana semulanya Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Dwi Farhan Juniasyah berangkat dari rumah Saksi Dwi Farhan Juniasyah menuju pekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman- teman saksi Dwi Farhan Juniasyah, sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid, tidak lama kemudian datang saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan saksi Misbahul, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi Dwi Farhan Juniasyah melihat ada seorang laki -laki yaitu Terdakwa datang dan diketahui meminta sejumlah uang kepada korban Fawajid dan dikarenakan tidak diberi, Terdakwa menunjukkan sebilah pisau yang diselipkan didepan perutnya/didalam baju celana Terdakwa kepada korban Fawajid, sehingga terjadilah cek - cok mulut yang mana korban Fawajid berkata "Kenapa kamu minta – minta? Kenapa kamu bawa pisau?", kemudian korban Fawajid berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang menggunakan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;

Bahwa korban Fawajid kemudian menghindar kebelakang namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa ketika saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan dengan posisi mengayunkan pisau dari arah depan ke belakang secara bertubi – tubi dan mengenai kebagian lengan tangan kiri, dan bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan saksi korban Fahriz Eggy Fathan. Kemudian saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan terdakwa terjatuh kebelakang yang mana kepala saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur sebuah tonggak kayu dan setelah itu saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

- o Korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan saksi korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit;
- o Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas.

Bahwa berdasarkan bukti surat :

- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi;
- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35;
- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas pula Majelis Hakim berpendapat serta memperoleh keyakinan bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa pada para korban dengan sebilah

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau yang mengakibatkan Korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan saksi korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit dan Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas;

Menimbang bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat matinya korban Fawajid tersebut sebagai akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif kedua primer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai dakwaan alternatif kedua subsidair;

Menimbang, bahwa dikarenakan surat dakwaan disusun secara surat dakwaan gabungan, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pembuktian terhadap dakwaan kumulatif ketiga yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif ketiga primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum setiap orang yang sudah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian unsur dakwaan alternatif kedua primair diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim



berpendapat unsur ke-1 sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu : berarti terdakwa menghendaki timbulnya akibat perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 KUHP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama
- sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
- pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan berat maka niat membuat harus ditunjukkan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di pekarangan milik korban Fawajid yang terletak di Dusun Krajan, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi Dwi Farhan Juniasyah berangkat dari rumah Saksi Dwi Farhan Juniasyah menuju pekarangan milik korban Fawajid untuk berkumpul dengan teman-teman saksi Dwi Farhan Juniasyah, sesampainya dilokasi disana sudah ada korban Fawajid, tidak lama kemudian datang saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan saksi Misbahul, kemudian sekira pukul 09.00 wib, saksi Dwi Farhan Juniasyah melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa datang dan diketahui meminta sejumlah uang kepada korban Fawajid dan dikarenakan tidak diberi, Terdakwa menunjukkan sebilah pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan didepan perutnya/didalam baju celana Terdakwa kepada korban Fawajid, sehingga terjadilah cek - cok mulut yang mana korban Fawajid berkata "Kenapa kamu minta – minta? Kenapa kamu bawa pisau?", kemudian korban Fawajid berusaha merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa, namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa menyabetkan sebilah pisau pegangan kayu yang dipegang menggunakan tangan kanannya yang diayunkan dari bawah keatas dan mengenai lengan kanan dari korban Fawajid;

Bahwa korban Fawajid kemudian menghindari kebelakang namun terjatuh ketanah dengan posisi terlentang, lalu terdakwa menindih korban Fawajid dengan duduk dipaha korban Fawajid, kemudian menusuk perut bagian kanan dari korban Fawajid sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa ketika saksi korban Fahriz Eggy Fathan hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan dengan posisi mengayunkan pisau dari arah depan ke belakang secara bertubi – tubi dan mengenai kebagian lengan tangan kiri, dan bawah perut sebelah kanan serta bawah pantat sebelah kanan saksi korban Fahriz Eggy Fathan. Kemudian saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan terdakwa terjatuh kebelakang yang mana kepala saksi korban Fahriz Eggy Fathan membentur kesebuah tonggak kayu dan setelah itu saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Bahwa dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan, saksi Dwi Farhan Juniasyah kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk mengamankan Terdakwa yang memegang sebilah pisau tersebut. Sekembalinya saksi Dwi Farhan Juniasyah dan dengan mengajak warga sekitar posisi Terdakwa masih dirangkul dari belakang oleh saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang sudah berlumuran darah, sehingga warga masyarakat berusaha mengamankan Terdakwa dengan cara memukul tangan dan tubuh Terdakwa menggunakan sebuah potongan kayu agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi dan warga yang lain membawa korban Fawajid dan saksi korban Fahriz Eggy Fathan ke Puskesmas Panti untuk mendapatkan pertolongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa :

- o Korban Fawajid mengalami luka robek dibagian lengan kanannya dan juga luka robek dibagian perut kanannya yang mengakibatkan saksi korban Fawajid meninggal dunia sewaktu menjalani perawatan di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi korban Fahriz Eggy Fathan mengalami luka robek dibagian lengan kirinya, luka robek dibagian bawah perut sebelah kanannya serta luka robek dibawah pantat sebelah kanan dan juga luka robek dibagian kepala atas;

Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid dengan Terdakwa, karena Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid tidak mengenal Terdakwa dan pada saat kejadian Saksi korban Fahriz Eggy Fathan hanya berusaha meleraai Terdakwa yang menusuk korban Fawajid secara bertubi – tubi dan Saksi korban Fahriz Eggy Fathan merasa kasihan;

Bahwa Saksi korban Fahriz Eggy Fathan tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan, yang Saksi korban Fahriz Eggy Fathan ketahui Terdakwa melakukan penusukan secara bertubi-tubi;

Bahwa berdasarkan bukti surat :

- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh dr. CHIESA RIDWAN LAZUARDI, SIP. 503/A.1/0087/DUA/35.09.325/2021, Dokter pada RSUD dr. Soebandi;
- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427219/610/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, SH., MH., Sp.F.M, SIP. 303/A.1/0085DS/35;
- o Visum Et Repertum Nomor : 440/427218/610/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh dr. ARDI BAYU SUTRINO, SIP. 503/A.1/0063/DUA/35.09.325/2022, Dokter pada RSUD dr. Soebandi Jember

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid dilatarbelakangi oleh perasaan marah terhadap Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid karena marah kepada korban Fawajid karena tidak memberikan uang dan mencoba mengambil pisau yang ada pada diri Terdakwa dan Saksi korban Fahriz Eggy Fathan yang hendak mengamankan terdakwa dengan cara merangkul terdakwa dari belakang menggunakan kedua tangan saksi korban Fahriz Eggy Fathan, terdakwa berontak sambil menusuk saksi korban Fahriz Eggy Fathan, sehingga Terdakwa melakukan penusukan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa sejak awal adalah untuk melukai berat Saksi korban Fahriz Eggy Fathan dan korban Fawajid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kumulatif ketiga primer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai dakwaan kumulatif ketiga subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair dan dakwaan kumulatif ketiga primair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 32 (tiga puluh dua) cm milik tersangka IMAM MUJIONO Bin Alm. TOHIR, 1 (satu) Buah Kaos warna merah milik korban FAWAJID, 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk thrasher milik korban FAWAJID dan 1 (satu) Buah celana cargo merk Primak motif Doreng milik korban FAHRIZ EGGY FATHAN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian korban FAWAJID dan luka berat bagi saksi FAHRIZ EGGY FATHAN
- Saksi NANING ANDAYANI yang merupakan istri dari korban FAWAJID tidak memaafkan perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan didepan persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Mujiono Bin Alm. Tohir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian dan dengan sengaja melukai berat orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau pegangan kayu warna coklat dengan panjang 32cm milik tersangka IMAM MUJIONO Bin Alm. TOHIR.
 - 1 (satu) Buah Kaos warna merah milik korban FAWAJID
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna hitam merk thrasher milik korban FAWAJID
 - 1 (satu) Buah celana cargo merk Primak motif Doreng milik korban FAHRIZ EGGY FATHAN.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H. , sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Jmr